

1500804-71.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... portanto, seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes em duas situações: vendas diretas no ponto (biqueiras), conforme informações e visualização dos policiais e ainda fornecimento e transporte dos entorpecentes para uso de terceiros.

Os entorpecentes que trazia consigo, portanto, eram destinados ao tráfico de entorpecentes e não simples e exclusivamente para seu uso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500804-71.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500804-71.2022.8.26.0599

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2151791/2022 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 25369781 -

DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2151791 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CLAUDIA MARA CARNIEL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

CLÁUDIA MARA CARNIEL, já qualificada nos autos foi denunciada pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de junho de 2022, por volta das 14h20min, na Rua São Salvador, Ponte, Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 07 porções de crack, pesando 4,35g, 05 porções de maconha, pesando 11,99g, além de 13 porções de cocaína, pesando 10,44g, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 20/21 e laudo toxicológico definitivo a fls. 117/118). A ré foi notificada (fls. 130) e ofertou defesa (fls. 135).

A denúncia foi recebida no dia 26 de agosto de 2022 (fls.138/139).

Citação em fls. 159.

Em instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns e a ré em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

O Ministério Público, em alegações finais orais (fls. 163/164), entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime. Os debates foram substituídos por Memoriais para a defesa. A defesa da ré, por seu turno, por memoriais escritos, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 165/169).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01, 02), pela lavratura do boletim de ocorrência nº CE7789-1/2022 (fls.16/18), pelo auto de exibição e apreensão (fls.20/210, pelo auto de constatação de drogas (fls.22/23), pelo laudo do objeto (fls.105/109) e pelo laudo químico-toxicológico (fls.110/115).

A autoria é certa.

Luciano Cleber Nunes, policial civil e Marcelo Ghiraldi, guarda civil municipal, haviam recebidos informações de que a ré estaria envolvida no tráfico de entorpecentes na chamada biqueira da igrejinha. No dia dos fatos, novas informações vieram envolvendo a ré. Foram até o local e visualizaram a ré, em cima da ponte, nas proximidades da referida biqueira e portava uma pochete. Ela tentou acelerar os passos, mas foi abordada. Na mão dela havia certa quantia de dinheiro e no interior da pochete havia entorpecentes. A ré acabou confessou que estaria traficando por necessidade financeira. Fazia um mês que estava ali. Informou inclusive os valores dos entorpecentes e que a cada feixe recebia sessenta reais.

A ré, interrogada, confessou parcialmente os fatos. Disse que foi até a biqueira para comprar entorpecentes para terceiros, vez que sua casa é usada por usuários de entorpecentes. No dia havia comprado cocaína para esse terceiro e como pagamento receberia as porções de crack e maconha para seu uso pessoal.

Ao cabo da instrução processual não restam dúvidas no sentido de que a ré estaria no local vendendo entorpecentes. Mesmo que a versão da ré fosse fidedigna, já que isolada nos autos, também estaria realizando o tráfico de entorpecentes na modalidade transportar e fornecer, vez que confessou ceder sua casa para o uso de entorpecentes e que, para tanto, se deslocava até o ponto de venda de drogas, onde mantinha contato, e levada os entorpecentes até o ponto de consumo dos usuários, que seria sua residência.

Patente, portanto, seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes em duas situações: vendas diretas no ponto (biqueiras), conforme informações e visualização dos policiais e ainda fornecimento e transporte dos entorpecentes para uso de terceiros.

Os entorpecentes que trazia consigo, portanto, eram destinados ao tráfico de entorpecentes e não simples e exclusivamente para seu uso pessoal.

Com isso, a versão da ré não é totalmente verdadeira e a tese de defesa deve ser refutada, porque, embora a ré também tenha confessado que realizado a compra e transporte dos entorpecentes para que terceiros usassem, ela recebia como pagamento por isso, também entorpecentes para seu uso pessoal.

Dessa feita, evidente que a ré realizava o tráfico de entorpecente, nas modalidades trazer consigo e transportar.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação da ré em relação ao tráfico de entorpecentes.

Quanto às teses defendidas pelo nobre Defensor, estas não devem ser reconhecidas. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pelo nobre defensor, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não

havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas. Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo da ré, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que à acusado são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal. Ostente péssimos antecedentes, mas como já decorreu mais de cinco anos da última condenação, não se faz mais possível usá-los para majoração de pena (fls. 30/49 e fls. 50/53).

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, nem causa de aumento de pena. Como dito antes, os antecedentes da ré não geram reincidência, já que extintas as punibilidades há mais de cinco anos.

Não há comprovação da ré no envolvimento com organização criminosa e seus antecedentes criminais não são mais geradores de reincidência. Dessa forma, aplica-se o redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, mas em percentual de 1/6, justamente porque ostente péssimos antecedentes e, pela certidão criminal em fls. 50/53, demonstra que procura a via criminosa como meio de vida.

Assim, com o redutor de 1/3, dá-se por definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da quantidade de pena e dos antecedentes da ré, será o inicialmente semiaberto.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para condenar CLÁUDIA MARIA CARNIEL (RG. Nº 27.820.239), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial semiaberto.

Transitado em julgado, lance-se o nome da ré no Rol dos Culpados.

Pelos fundamentos que amparam a fixação da pena privativa de liberdade, não poderá recorrer em liberdade. Aliás, permaneceu presa cautelarmente e agora que reconhecida à responsabilidade criminal dela seria no mínimo absurda a liberdade. Além disso, tem péssimos antecedentes, não comprovou atividade lícita durante toda a instrução processual, e, ainda, poderia retornar à atividade ilícita se solta, vez que fazia de sua residência ponto de uso de entorpecentes. Poderá, com sua soltura, ocorrer abalo à ordem pública, devendo manter-se no cárcere.

Recomende-se a ré na prisão onde se encontra.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declara-se o perdimento do dinheiro apreendido com a ré (fls. 78 - R\$ 127,40), bem como, da pochete, em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de produto e quantia aferida com o tráfico ilícito de entorpecentes.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 04 de outubro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA